

(א) נכרסת לה: פסחים מזר. (ב) עירובין עה: אהלות פט"ו מ"ג. (ג) מוספתא דאהלות פט"ו ה"ה עירובין עט. (ד) לקמן ח.

גליון הש"ם

תוס' ד"ה והוצין וכו' מצטרף בחדר סבך כשר. ע"י לקמן דף ט ע"ב תוס' ד"ה הא קא מנערף:

מוסף רש"י

בית. שטומאה מת בזכות ומילאהו עפר או זרורות וביטלו מבוטל והו טומאה רגועה שאין לה אהל לעמיה וזקעת ועולה עד לרקיע והמאהיל על הג טמא וכל טומאה שאין לה אהל טמא צוקעת ועולה וכן הלכה למשה מסיני. והלכך בית שיש בו מת או כזית מן המת ומילאהו תבן או אהל לא ביטלו הייזין רגועה וצוקעת אצל לא ביטלו הוי כמאן דפנייה ויש לה חלל: **תבן ואין עמיד לפנותו הרי הוא כססו עפר וצטיל**. ופליג בין **תבן** וידועין אט שאינו כר"ך עפר וקאמר ת"ק דר"ך ציטול וא"ל ר' יוסי תבן אס ידוע שאינו עמיד לפנותו הרי הוא צטל מאליו וזרורות אפי' סתמא דלא ידיע אי עמיד לפנותו אי לא מוסתמא צטל אלא א"כ ידוע דעמיד לפנותו דהויא הוי כסתם תבן. שאין אט דיעזין אס יפנהו אס לא, דסתמא לא ציטיל (שם). בית שנפחת וסיכך על גביו. גזי נפתח בצלמא רחוק מן הדפנות לכל דז וסיכך על הפחת בצלמא ומנאל תקרת הבית. שהא פסולה משום מפעה ולא מן העשוי. מפסקת בין דפנות לסך כשר, אם יש מן הכותל לסיכוך ד"א פסולה. דנארעב אמות לא נאמר למשה מסיני דפנות נאמרה, אכל בפחות כשרה. הלכה למשה מסיני רואין תקרת הבית כאילו היא הדופן שנעק למעלה ואין כאן סך פסול לפסול הסוכה ולא י"ש מתח זה (לקמן יז).

רבינו חננאל

אע"ג דביטלן לא הוי מיטוט, בטלה דעתו אצל כל אדם שאין אדם נוהג בבקום עפר ואבנים, כרים וכסתות. תבן וביטלו הוי מיטוט וכל שכן עפר וביטלו, כגון שהסכים אינן מבוטלים. ותני עלה, ר' יוסי אומר תבן ואין עתיד לפנותו. הרי הוא כעפר סתם וביטלו. עפר ועתיד לפנותו. הרי הוא כסתם תבן ולא ביטלו. ש"מ תבן ואין עתיד לפנותו לתנא דידן לא בטל, לר' יוסי בטל, וכן עפר סתם לר' יוסי בטל, לתנא דידן דקתי צרורות

ואע"ג דצטלינהו. לכל שצעה צטלה דעתו אצל כל אדם ואין ציטולו: **תבן וציטולו**. צפיו לשצעה: **תבן ואין עמיד לפנותו**. ולא ינטרך לפנותו כל ימי החג ומיהו לא צטלו ממש צפיו: או עפר. נתן זו סתם ואין ידוע אס עמיד לפנותו אס לאו: **מחלוקת ר' יוסי ור' .**וכן עפר ואין עמיד לפנותו יש בו מחלוקת דצטיל לר' יוסי מוסתמא ואפי' לא צטלו צפיו ולרבנן לא ציטיל. והא דנקט עפר סתם משום כחו דר' יוסי דאפי' סתם דלא ידיע אי עמיד לפנותו אי לא אמר דצטיל אצל תבן ראוי לצהמה ולהסקה או לטיט הלכך סתמיה לא ציטל אפילו לרבי יוסי: הכי גרסינן **ציום שמילאהו סנן או זרורות וציטולו**. ולענין אהלות תנן דטומאה שיש לה אהל חלל טפח אינה צוקעת למעלה מן הגג אצל טומאה רגועה שאין לה חלל טפח הימנה לגג שכנגדה עד לרקיע טמא דצוקעת ועולה וכן הלכה למשה מסיני. והלכך בית שיש בו מת או כזית מן המת ומילאהו תבן או אהל לא ביטלו הייזין רגועה וצוקעת אצל לא ביטלו הוי כמאן דפנייה ויש לה חלל: **תבן ואין עמיד לפנותו הרי הוא כססו עפר וצטיל**. ופליג בין **תבן** וידועין אט שאינו כר"ך עפר וקאמר ת"ק דר"ך ציטול וא"ל ר' יוסי תבן אס ידוע שאינו עמיד לפנותו הרי הוא צטל מאליו וזרורות אפי' סתמא דלא ידיע אי עמיד לפנותו אי לא מוסתמא צטל אלא א"כ ידוע דעמיד לפנותו דהויא הוי כסתם תבן. שאין אט דיעזין אס יפנהו אס לא, דסתמא לא ציטיל (שם). בית שנפחת וסיכך על גביו. גזי נפתח בצלמא רחוק מן הדפנות לכל דז וסיכך על הפחת בצלמא ומנאל תקרת הבית. שהא פסולה משום מפעה ולא מן העשוי. מפסקת בין דפנות לסך כשר, אם יש מן הכותל לסיכוך ד"א פסולה. דנארעב אמות לא נאמר למשה מסיני דפנות נאמרה, אכל בפחות כשרה. הלכה למשה מסיני רואין תקרת הבית כאילו היא הדופן שנעק למעלה ואין כאן סך פסול לפסול הסוכה ולא י"ש מתח זה (לקמן יז).

ואע"ג דצטלינהו במטה דעתו אצל כל אדם. לא דמי לארנקי דפ' חלון (עירובין דף עט).

ואע"ג דבטלינהו [לכולהו] משום ^(א)דבטלה דעתו אצל כל אדם ^(ב)תבן ובטלו הוי מיטוט וכל שכן עפר ובטלו תבן ואין עתיד לפנותו ועפר סתם מחלוקת ר' יוסי ורבנן דתנן ^(ג)בית בִּשְׂמִילָאָהוּ תבן או צרורות וביטלו מבוטל ביטלו אין לא ביטלו לא ותני עלה ^(ד)רבי יוסי אומר תבן ואין עתיד לפנותו הרי הוא כעפר סתם ובטל עפר ועתיד לפנותו הרי הוא כסתם תבן ולא בטיל יִהְיֶה גְבוּהָהּ מַעֲשִׂיִּים אִמָּה וְהוּצִין יוֹרְדִין בְּתוֹךְ כ' אִמָּה אִם צִלְתָּם מְרֻבָּה מִחֲמַתָּם כִּשְׂרָה וְאִם לֹא פְסוּלָה הִיְתָה גְבוּהָהּ י' טַפְחִים וְהוּצִין יוֹרְדִין לְתוֹךְ י' סָבַר אַבְי לְמִימַר אִם חֲמַתָּם מְרֻבָּה מִצִּלְתָּם כִּשְׂרִיָּה א"ל רבא יֵהָא דִירָה סְרוּחָה הִיא וְאִין אָדָם דִּר בְּדִירָה סְרוּחָה יִהְיֶה גְבוּהָהּ מַעֲשִׂיִּים אִמָּה וּבִנְה בָּהּ אֵיצְטָבָא כְּנֵגֵד דּוּפִן הָאֲמִצְעִי עַל פְּנֵי כּוֹלָהּ וִישׁ בָּהּ הַכֶּשֶׁר סוּכָה כִּשְׂרָה וְיֻמָּן הַצֵּד אִם יֵשׁ מִשְׁפַּת אֵיצְטָבָא לְכוּתֵּל ד"א פְּסוּלָה פְּחוּת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת כִּשְׂרָה מֵאִי קֵא מִשְׁמַע לָן דְּאַמְרִינָן דּוּפִן עֲקוּמָה תִּנְיָנָא ^(ה)בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש מן הכותל לסיכוך ד"א פסולה הא פחות מכאן כשרה מהו דתימא התם הוא דחויא לדופן אבל הכא דלא חויא לדופן אימא לא קמ"ל יִהְיֶה גְבוּהָהּ מִכ' אִמָּה וּבִנְה אֵיצְטָבָא בִּאֲמִצְעִיתָהּ אִם יֵשׁ מִשְׁפַּת אֵיצְטָבָא וְלִדּוּפִן אַרְבַּע אַמּוֹת לְכָל רוּחַ וְרוּחַ פְּסוּלָה פְּחוּת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת כִּשְׂרָה מֵאִי קֵא מִשְׁמַע לָן דְּאַמְרִינָן דּוּפִן עֲקוּמָה מֵרוּחַ אַחַת אַמְרִינָן אַבֵּל כָּל רוּחַ דּוּפִן עֲקוּמָה מֵרוּחַ אַחַת אַמְרִינָן אַבֵּל כָּל רוּחַ וְרוּחַ לֹא קֵא מִשְׁמַע לָן יִהְיֶה פְּחוּתָהּ מִי' טַפְחִים וְחֻקָּךְ בָּהּ כִּדִּי לְהַשְׁלִימָה לְעִשְׂרָה אִם יֵשׁ מִשְׁפַּת חֻקָּךְ וּלְכוּתֵּל ג' טַפְחִים פְּסוּלָה פְּחוּת

איצטבא בצלמא

חלל תבן אהל

הכותל לסיכוך ד"א פסולה הא פחות מכאן כשרה מהו דתימא התם הוא דחויא לדופן אבל הכא דלא חויא לדופן אימא לא קמ"ל יִהְיֶה גְבוּהָהּ מִכ' אִמָּה וּבִנְה אֵיצְטָבָא בִּאֲמִצְעִיתָהּ אִם יֵשׁ מִשְׁפַּת אֵיצְטָבָא וְלִדּוּפִן אַרְבַּע אַמּוֹת לְכָל רוּחַ וְרוּחַ פְּסוּלָה פְּחוּת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת כִּשְׂרָה מֵאִי קֵא מִשְׁמַע לָן דְּאַמְרִינָן דּוּפִן עֲקוּמָה מֵרוּחַ אַחַת אַמְרִינָן אַבֵּל כָּל רוּחַ דּוּפִן עֲקוּמָה מֵרוּחַ אַחַת אַמְרִינָן אַבֵּל כָּל רוּחַ וְרוּחַ לֹא קֵא מִשְׁמַע לָן יִהְיֶה פְּחוּתָהּ מִי' טַפְחִים וְחֻקָּךְ בָּהּ כִּדִּי לְהַשְׁלִימָה לְעִשְׂרָה אִם יֵשׁ מִשְׁפַּת חֻקָּךְ וּלְכוּתֵּל ג' טַפְחִים פְּסוּלָה פְּחוּת

סוכה פרק ראשון סוכה

ואע"ג דבטלינהו במטה דעתו אצל כל אדם. לא דמי לארנקי דפ' חלון (עירובין דף עט). דאיכא למאן דלומר דאפילו ארנקי מבטל איניש: **בִּית שְׂמִילָאָהוּ תבן או צרורות וביטלו במל' כן** היא הגירסא בכל הספרים כאן ובפרק חלון (שם דף עח): דמיייתי לה אמתניתין דחרין שבין שתי חזירות

מלא קש או תבן מערבין שנים ואין מערבין אחד מלא עפר או מלא זרורות מערבין אחד ואין מערבין שנים והיא משנה במסקת אהלות פט"ו ולא כתב שם תבן אלא עפר או זרורות ומשום דמיייתי לה הכא ובעירובין אכתנן טעו להגיה הספרים תבן צמקוס עפר ולא גרסינן נמי במסקת אהלות וציטלו צטל אלא טומאה צוקעת ועולה טומאה צוקעת ויורדת והיא היא דהא צהא תליא אלא שדך הש"ס לקצר משניות של סדר טהרות כשמציאם ואין [לומר] דהך דמיייתי [הכא] צרייתא היא דאין לו להציא מן הצרייתא כיון שיכול להציא מן המשנה וזה לשון המשנה בית שמילאהו עפר או זרורות וציטלו וכן כרי של תבואה וגל של זרורות אפי' כגלו של ענן אפילו טומאה צלד הכלים טומאה צוקעת ועולה צוקעת ויורדת פי' לפי ששם מצוטלים והא דקאמר תבן ואין עמיד לפנותו ועפר סתם מחלוקת רבי יוסי ורבנן אע"ג דצמתניתין דאהלות לא איירי רבנן מידי בתבן מכ"ש הוא ידיע ליה כיון דצעפר וזרורות מנכרי רבנן ציטול כ"ש בתבן וכן פרק חלון (שם עט). קאמר מאן תנא אהלות רבי יוסי היא ופרין אי רבי יוסי איפכא שמעינן ליה בין אכתנן בין אזרורות פריך מטעמא דפרישית אע"ג דלא קמני תבן צמתני' דאהלות והא דפשיטא לן הכא דמתנן וציטלו הוי מעוטא אפי' לרבנן די"ק לה מדקתני צמתניתין דאהלות אפילו כרי כשי תבואה עפר סתם מחלוקת רבי יוסי ורבנן הוי מנ' למימר דצעפר ואין עמיד לפנותו נמי פליגי דלרבנן לא צטיל אלא א"כ צטלו ואין עמיד לפנותו לאו היינו ציטלו כדמוכח הכא אלא

משום ר' יוסי נקט עפר סתם דאפילו צסתם קצטיל ולא חש להאריך לומר תבן ועפר שאין עמיד לפנות ועפר סתם מחלוקת: **והוציין יורדין בתוך ב' וא"מ כשצלמו מרובה מחמתו אמהי כשרה הא אי קלשת היו ההוציין נופלין כדאשכחן בעירובין (דף ג.)** גזי מקלס סכך בתוך כ' ומקלס סכך למעלה דפסלינן הסוכה דכי קלשת לה הוי לה חממה מרובה מנלטה ועל כורחין פי' לפי שלא יכול להתקיים הסכך בתוך עשרים דמחמת קלישותו יצא הרוח ויפזר או יפול דאין לפרש אפילו היה מתקיים כך הוה ליה חמתו מרובה שצוה לא היו מכשירין איך אמוראי דהתם כיון דהוה ליה סכך פסול *מנטרף צדיי סכך כשר של מעלה מנ' הוה ליה סכך פסול *מנטרף צדיי סכך כשר ויש לומר דהכא יש לנו להכשיר יותר שיש רוצ הוציין וראויין הן להתקיים בקל כך אם היה שם דצר הסומכת:

^{פחות}

דפנות אותו שסמוך לה מן הצד והאמצעי שראש האיציטבא מגיע לו: **פחות מר' אמוס כשרה**. שאף הוא הוכשר על ידה דקי"ל (לקמן דף יז): הלכה למשה מסיני דמכשירי סוכה על ידי עקימת דופן עד ארבע אמות חסר משהו ורואין סכך העליון המחובר לדופן הרחוק כאילו הוא מן הדופן עצמו ועקוס עד כנגד שפת האיציטבא. וכאן מודדין את גובהן משפת האיציטבא ולמעלה ואף על פי שמתחתיו נמשך כלפי חוץ הואיל וראשו אינו כלה ע"כ זהו גובה חללה והרי נתמעט חללה מתחתיו: **ציום שנפחת**. גזי וגזין צלהס חלקים הן ושוין ולא משופעים ונפחת הגג בצאמנעו: **ופיכך**. בצכך כשר על פי הפחת ונמצא סכך הכשר מופלג מן הדפנות לכל דז: **פחות מארבע אמות כשרה**. שדופני הבית נעשין לה דפנות והתקרה פסולה המפסקת צינתיים רואין אותה כאילו היא מן הדופן ונעקס הדופן עד כאן ואין כאן סכך פסול אלא דופן ומחובר לסכך כשר: **הסס הוא**. דלמר דופן עקיומה משום דדופן ידיה חזי לדופן דאינו גצוה מכשעור ואין צריך לעקמו אלא כדי לקרבו לסכך: **אצל הכא דלא חזי לדופן**. ועקימותו משום דליתחזי למיהוי דופן הוא לא אמר קא משמע לן: **וחקק צה**. גומא בצאמנע: **כדי להשלימה לעשרה**. כנגד הגומא וצאותה גומא הכשר סוכה צאורך ורוצה:

^{פחות}

עין משפט ונר מצוה

בד א מ"י פ"ד מהל' סוכה הל' יג טו"ע אה"ח סי' תל"ג ס"ד:
בה ב מ"י שם וסמג עשין ס"צ וטו"ע שם ומ"י פכ"ד מהל' טומאת מת הלכה ג:

בו ג מ"י פ"ד מהלכות סוכה הלכה יג וסמג וטו"ע שם סעיף ג:
בז ד מ"י פ"ה שם הלכה ג טו"ע שם סעיף ט:

בח ה מ"י פ"ד שם הלכה יד טו"ע שם סעיף ה:

בח ו מ"י שם טו"ע שם סעיף ו:

ז א מ"י שם טו"ע שם ס"ז:

לא ח מ"י שם הלכה טו טו"ע שם סעיף י:

^{רבינו חננאל (המשך)}

וביטלן, מכלל דסתמא לא בטלי. היתה גבוהה מכ' אמה והוציין יורדין לתוך כ' רואין אם צילתן של הוציין הללו מרובין מחמתן, כשרה, דחשביןן אילו ההוציין הן הן הסכך. היתה גבוהה עשרה טפחים והוציין יורדין לתוך עשרה טפחים, (ב) דחה רבא דברי אבוי ואמר דירה סרוחה היא ופסולה. היתה גבוהה מעשרים [אמהן] ובנה בה איציטבא כנגד דופן האמצעית על פני כל הסוכה, ויש בזה האיציטבא ד' טפחים שהן הכשר סוכה קטנה כשרה. בנה זו האיציטבא מן הצד, אם יש משפת איציטבא ולכותל ד' אמות פסולה, פחות מיכן כשרה. מאי קמ"ל דופן עקיומה, תנינא בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש בין כותל לסיכוך ד' אמות פסולה. ודחינן שאני התם משום דברוכייה דופן שמליא ונבנה בתוכה באמצעיתה היא, אבל הכא שזה הדופן הוא יותר מכ' אמה, ולגבי זו הסוכה דופן פסולה היא אימא לא, קמ"ל. היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בתוכה באמצעיתה האיציטבא, אם יש משפת האיציטבא ולכותלי הסוכה ד' אמות ריוח לכל רוח פסולה, פחות מד' אמות כשרה. ואתא לאשמעינן דמכשירין דופן עקיומה ואפילו מכל רוח. היתה פחותה מ' וחקק בתוכה להשלימה לי' טפחים, אם יש משפת חקק ולכותל ג' טפחים [פסולה],

(א) נראה דחסר בדברי רבינו וז"ל וסבר אבוי למימר דאם חמתם מרובה מנלמס כשרה ודחה רבא וכו'.